

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4450/2541	พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สุรัตน์ สีนาค ล้วน	โจทก์
	นาย อมารมย์ มะโร กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยลักทรัพย์โดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด และการพาทรัพย์นั้นไป ซึ่งเข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336 ทวิ แต่โจทก์กลับอ้างบทมาตรา 336 ซึ่งเป็นบทมาตราที่เกี่ยวกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ไม่เกี่ยวกับฐานความผิดที่โจทก์บรรยายมาในฟ้อง ถือได้ว่าโจทก์อ้างบทมาตรา 336 ทวิ ผิดพลาดไป เมื่อในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบข้อเท็จจริงได้สมตามฟ้อง ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐาน ความผิดที่ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคห้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันลักกล่องใส่เครื่องเล่นซีดียี่ห้อไฟโอเนีย 1 เครื่อง เพอร์เวอร์ 3 ตัว แผ่นดิสก์เทปเพลง 25 แผ่น รวมราคา 61,000 บาท ของนาย สุรัตน์ สีนาค ล้วน ผู้เสียหายไปโดยทุจริต ในการลักทรัพย์ดังกล่าวจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้รถยนต์ 1 คัน เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดและการพาทรัพย์นั้นไป ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 335, 336,

371, 91 พระราชบัญญัติอาวฐป็นเครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวฐป็นพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิบอาวฐป็น กระสุนปืนของ
พกอ่อน และคิมปากจระเข้ของกลาง และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคินหรือใช้ราคา
ทรัพย์ที่ยังไม่ได้คิน 17,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

ระหว่างพิจารณา นายสุรัตน์ สีนาคล้วน ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(1)(7) วรรคสาม ประกอบมาตรา 336 ทวิ จำคุกคนละ 9 ปี และจำเลยที่
2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวฐป็น เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวฐป็นพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ
วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ฐานมีอาวฐป็นไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวฐป็นติดตัวไปในเมืองและทางสาธารณะโดย
ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวฐป็นฯ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด
จำคุก 6 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม ลดโทษให้คนละหนึ่งใน
สาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 7 ปี ธิบอาวฐป็น
กระสุนปืน ของพกอ่อนและคิมปากจระเข้ของกลาง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคินหรือ
ใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คิน 17,000 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิกษายื่น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำ ความผิดจริงตามฟ้อง ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าโจทก์มิได้ขอให้ลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิแต่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กลับปรับบทลงโทษ เอง จึงเกินคำขอ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระ ทำผิด และการพาทรัพย์นั้นไปซึ่งคำบรรยายฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเข้าองค์ประกอบ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิแต่โจทก์กลับอ้างบทมาตรา 336 ซึ่งเป็นบทมาตราที่เกี่ยวกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ไม่เกี่ยวกับฐานความผิดที่ โจทก์บรรยายฟ้อง กรณีเช่นนี้ย่อมฟังได้ว่าโจทก์อ้างบทมาตรา 336 ทวิ ผิดพลาดไป เป็นมาตรา 336 เมื่อในชั้นพิจารณาโจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบข้อเท็จจริงได้สมตาม ฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 1 ตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้า กรณีไม่เป็นการ พิพากษาเกินคำขอ

พิพากษายืน

(ไพศาล เจริญวุฒิ-สมมาตร พรหมานุกุล-วิชิน สุขนทีธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ